РЕКЛАМА

Дело № 33-1255/2022

Номер дела: **33-1255/2022**

УИН: **25RS0033-01-2021-001094-52**

Дата начала: **17.01.2022**

Дата рассмотрения: **17.02.2022**

Суд: **Приморский краевой суд**

Судья: **Гарбушина Оксана Викторовна**

:

Стороны по делу (третьи лица)

Вид лица	Лицо	Перечень статей	Результат
ИСТЕЦ	Прок.Черниговского р-на		
ОТВЕТЧИК	Адм.Черниговского м/р, МБОУ "СОШ №8"		

Движение дела

Наименование события	Результат события	Основания	Дата
Передача дела судье			17.01.2022
Судебное заседание	Вынесено решение	РЕШЕНИЕ оставлено БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ	17.02.2022
Дело сдано в отдел судебного делопроизводства			24.02.2022
Передано в экспедицию			24.02.2022

Определение

Судья Бурик Ю.В. Дело № 33-1255/2022 (2-564/2021)

25RS0033-01-2021-001094-52

АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ

17 февраля 2022 года г. Владивосток

Судебная коллегия по гражданским делам Приморского краевого суда в составе:

председательствующего Гарбушиной О.В.,

судей Чикаловой Е.Н., Ундольской Ю.В.,

при секретаре Гончаренко Е.В.,

рассмотрела в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению прокурора Черниговского района Приморского края в защиту прав, свобод и законных интересов неопределённого круга лиц, к администрации Черниговского муниципального района, Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению средняя общеобразовательная школа № № с. Черниговка Черниговского района о возложении обязанности устранить нарушения требований к антитеррористической защищённости,

по апелляционным жалобам директора МБОУ СОШ № № – Мазавина ФИО10, и.о. главы Администрации Черниговского района – Салюк ФИО11 на решение Черниговского районного суда Приморского края от 8 ноября 2021 года, которым исковые требования удовлетворены,

Заслушав доклад судьи Гарбушиной О.В., выслушав представителя истца - помощника прокурора Познер ФИО12, судебная коллегия,

установила:

прокурор Черниговского района в интересах неопределенного круга лиц, в том числе несовершеннолетних, обратился в суд в порядке ст.45 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации с исковым заявлением, из которого следует, что в ходе проведённой прокуратурой Черниговского района Приморского края проверки исполнения МБОУ СОШ № № требований законодательства в сфере противодействия терроризму и антитеррористической защищенности образовательных учреждений, установлено, что в МБОУ СОШ № № не обеспечены следующее требования антитеррористической защищенности объектов (территорий), отнесенных к 3 категории, предусмотренные пп. «б», «в», «д» п. 25 Требований:

б) не обеспечена охрана объекта (территорий) сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации, военизированными и сторожевыми подразделениями организации, подведомственной Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны;

в) не оборудовано на 1-м этаже помещение для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации;

д) объект (территория) не оснащен стационарными или ручными металлоискателями.

По результатам проверки 04.06.2021 главе администрации Черниговского муниципального района вносилось представление об устранении нарушений требований законодательства о противодействии терроризму, антитеррористической защищенности, которое рассмотрено, однако нарушения по настоящее время не устранены. Ссылаясь на то, что указанное отрицательно сказывается на комплексной безопасности пребывающих в здании учреждения лиц (в том числе несовершеннолетних обучающихся), поскольку не обеспечивается надлежащая антитеррористическая защищенность образовательного учреждения, что способствует несанкционированному доступу в образовательное учреждение посторонних лиц, не позволяет обеспечить постоянный контроль,

предупреждение террористических актов и чрезвычайных ситуаций на территории данного образовательного учреждения, и может способствовать совершению противоправных действий в отношении пребывающих и посещающих учебное заведение лиц, в том числе несовершеннолетних, повлечь неблагоприятные последствия, связанные с причинением вреда жизни и здоровью, а также ущерба имуществу муниципального образования. А также указывая, что меры, принимаемые должностными лицами органов местного самоуправления в сфере образовательной деятельности по усилению безопасности и антитеррористической защищенности объектов образования недостаточны, просил суд обязать администрацию Черниговского муниципального района в течение 6 месяцев после вступления решения суда в законную силу осуществить финансирование расходов, связанных с устранением нарушений требований к антитеррористической защищенности здания МБОУ СОШ № №, обязать МБОУ СОШ № № в течение 6 (шести) месяцев после осуществления финансирования расходов администрацией Черниговского муниципального района оснастить здание, расположенное по адресу: <адрес>: - обеспечить охрану объектов (территорий) сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации, военизированными и сторожевыми подразделениями организации, подведомственной Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны; - оборудовать на 1-м этаже помещение для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации; - объект (территорию) оснастить стационарными или ручными металлоискателями.

Помощник прокурора Черниговского района Приморского края Котлярова ФИО13 в судебном заседании настаивала на заявленных исковых требованиях, просила удовлетворить в полном объёме.

Представитель ответчиков администрации Черниговского района и МБОУ СОШ № № о дате, месте и времени судебного заседания извещался судом первой инстанции надлежащим образом, в судебное заседание не явился, просил о рассмотрении дела в свое отсутствие, представил письменный отзыв, в котором просил в удовлетворении исковых требований отказать в полном объеме.

Решением Черниговского районного суда Приморского края от 8 ноября 2021 года исковые требования удовлетворены, суд возложил обязанность на Администрацию Черниговского муниципального района в течении шести месяцев после вступления решения суда в законную силу осуществить финансирование расходов, связанных с устранением нарушений требований к антитеррористической защищенности здания МБОУ СОШ № №. Обязать МБОУСОШ № № в течении шести месяцев после осуществления финансирования расходов Администрацией Черниговского муниципального района оснастить здание, расположенное по адресу: <адрес>:

1) обеспечить охрану объектов (территорий) сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации, военизированными и сторожевыми подразделениями организации, подведомственной Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны;

2) оборудовать на первом этаже помещение для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации;

3) объект (территорию) оснастить стационарными или ручными металлоискателями.

Не согласившись с постановленным решением, директор МБОУСОШ № №, подал апелляционную жалобу, в которой просит решение суда первой инстанции отменить,

принять по делу новое решение об отказе в удовлетворении исковых требований прокурора Черниговского района. В обоснование своей позиции указывает на то, что ответчиком выполняются плановые мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности образовательного учреждения, включая применение комплексных мер защиты (видеонаблюдение, пропускной режим, тревожная кнопка, охранно-пожарная сигнализация, система оповещения и управления эвакуацией, экстренный вызов сотрудников ОВО, металлоискатель), но указанные обстоятельства судом первой инстанции не исследовались и им не дана надлежащая оценка. Кроме того, полагает, что суд первой инстанции необоснованно возложил на ответчика обязанность по оснащению объекта металлоискателями, поскольку такая обязанность была исполнена до проведения прокурором проверки и до подачи иска в суд, что подтверждается, помимо приобщенного к материалам дела паспорта на металлоискатель.

Представитель администрации Черниговского муниципального района также не согласился с решением суда, доводы апелляционной жалобы аналогичны доводам апелляционной жалобы МБОУ СОШ №№, просит решение отменить.

На апелляционные жалобы ответчиков от помощника прокурора Черниговского района поступили возражения, в которых просит апелляционные жалобы ответчиков оставить без удовлетворения, поскольку в ходе проверки, проведенной прокуратурой района, установлено, что в МБОУ СОШ № №, не обеспечены требования антитеррористической защищенности объектов (территорий), отнесенных к 3 категории. Также установлено, что меры, принимаемые должностными лицами органов местного самоуправления в сфере образовательной деятельности по усилению безопасности и антитеррористической защищенности объектов образования недостаточны.

Представитель истца в судебном заседании суда апелляционной инстанции возражал против удовлетворения жалоб ответчиков.

Представители ответчиков администрации Черниговского района, МБОУСОШ №№ в суд апелляционной инстанции не явились, извещены надлежащим образом, просили рассмотреть жалобы в их отсутствие.

Изучив материалы дела, обсудив доводы апелляционных жалоб, выслушав явившихся лиц, судебная коллегия не находит оснований для отмены судебного решения.

Как установлено судом и следует из материалов дела, в ходе проведённой прокуратурой проверки исполнения МБОУ СОШ № № требований законодательства в сфере противодействия терроризму и антитеррористической защищенности образовательных учреждений, установлено, что в МБОУ СОШ № № не обеспечены следующее требования антитеррористической защищенности объектов (территорий), отнесенных к 3 категории, предусмотренные п. 25 Требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения РФ и объектов, относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения РФ и формы паспорта безопасности этих объектов № 1006 от 02.08.2019, утвержденные постановлением Правительства РФ:

б) не обеспечена охрана объектов (территорий) сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации, военизированными и сторожевыми подразделениями организации, подведомственной Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны;

в) не обеспечено оборудованием на 1-м этаже помещение для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации;

д) объект (территория) не оснащена стационарными или ручными металлоискателями.

По результатам проведенной проверки, 04 июня 2021 года главе администрации Черниговского муниципального района было внесено представление об устранении нарушений требований законодательства о противодействии терроризму, антитеррористической защищенности, которое рассмотрено, с которым администрация района согласилась, указав в своем ответе 01.07.2021, что должностными лицами администрации района и руководителем образовательного учреждения проводятся мероприятия по обеспечению антитеррористической защищённости: охрана образовательного учреждения осуществляется ОВО по г.Спасск - Дальний филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Приморскому краю», в ночное время, выходные и праздничные дни охрана осуществляется штатными сотрудниками учреждения (сторожами). В общеобразовательном учреждении имеется помещение, в котором находится установка охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации. Также общеобразовательное учреждение оснащено системой видеонаблюдения, приобретен ручной металлоискатель. В связи с тем, что образовательное учреждение является получателем средств из бюджета Черниговского района, который является высокодотационным, администрация Черниговского района не имеет возможности обеспечить полную потребность проведения мероприятий, предусмотренных п.25 Требований.

В связи с выявленными нарушениями прокуратурой Черниговского района Приморского края 04.06.2021 внесено представление директору МБОУ СОШ № № о необходимости устранения выявленных нарушений.

В ответ на представление прокурора директор образовательного учреждения сообщил, что в настоящее время устранить нарушения, указанные в представлении нет возможности, в связи с отсутствием финансовых средств.

Разрешая спор, суд первой инстанции исходил из положений Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федерального закона от 30.12.2009 N 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», Федерального закона от 06.03.2006 N 35-ФЗ «О противодействии терроризму», постановления Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 № 1006, проанализировав которые пришел к выводу, что обязанность по организации антитеррористической защищенности образовательной организации и по проведению конкретных мер в указанной области должна быть возложена как на учебное заведение, так и на администрацию Черниговского района, поскольку она, являясь органом местного самоуправления, субъектом антитеррористической деятельности, обеспечивает финансирование учебного учреждения. Данная мера является одной из профилактических мер, направленных на противодействие террористической деятельности. Отсутствие указанных средств защиты и не принятие мер по их установке и оборудованию в образовательной организации нарушает права и охраняемые законом интересы неопределенного круга лиц, создает угрозу жизни и здоровью граждан, может повлечь за собой неблагоприятные последствия в виде распространения терроризма и причинение ущерба здоровья и имуществу граждан, находящихся в образовательной организации.

Доводы жалобы о приобретении ручного металлоискателя; выполнение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности образовательного учреждения; неистечения срока выполнения мероприятий, установленных комиссией до 10.12.2021 года на момент проведения проверки прокуратурой, являлись предметом исследования суда первой инстанции, им дана надлежащая правовая оценка, выводы суда подробно мотивированны и не подлежат переоценке вновь, а представленный суду паспорт ручного металлоискателя не подтверждает его приобретение для данного образовательного учреждения, нахождения его на балансе школы, инвентарный номер отсутствует, дата его приобретения неизвестна, а кроме того, на момент проведения проверки металлоискатель не был представлен, что и было отражено в акте проверки.

Судебная коллегия обращает внимание, что на момент рассмотрения апелляционных жалоб срок, установленный комиссией до 10.12.2021 истек, мероприятия не выполнены, доказательств обратного ответчики суду апелляционной инстанции не представили.

Суд первой инстанции правильно определил юридически значимые обстоятельства по делу, дал надлежащую правовую оценку собранным и исследованным в судебном заседании доказательствам и постановил решение, отвечающее нормам материального права при соблюдении требований гражданского процессуального законодательства.

Вопреки доводам апелляционных жалоб, вышеуказанное исковое заявление предъявлено прокурором Черниговского района в пределах предоставленных ему полномочий. Предъявление прокурором иска в интересах несовершеннолетних учащихся муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения, которые в силу возраста не могут самостоятельно обратиться в суд, направленного на обеспечение безопасности пребывания детей в образовательном учреждении, соблюдения их прав на безопасность и антитеррористическую защищенность, при этом не нарушают права органов местного самоуправления.

В целом доводы апелляционных жалоб сводятся к изложению обстоятельств, являвшихся предметом исследования и оценки суда первой инстанции, и к выражению несогласия с произведенной судом оценкой представленных по делу доказательств, основаны на неверном толковании норм права и не могут служить основанием для отмены решения суда, поскольку оценка всем доказательствам, доводам и возражениям сторон дана судом в соответствии с требованиями статьи 67 ГПК РФ.

Существенных нарушений норм материального и процессуального права, которые привели или могли бы привести к неправильному разрешению спора, судом не допущено.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 328-330 ГПК РФ, судебная коллегия

о п р е д е л и л а:

решение Черниговского районного суда Приморского края от 08.11.2021 оставить без изменения, апелляционные жалобы администрации Черниговского муниципального района, директора МБОУ СОШ № № - без удовлетворения.

Председательствующий:

Судьи:

Мотивированное определение коллегии изготовлено 21.02.2022.

Назад к списку

О проекте | Переход на старый сайт

© Павел Нетупский ООО «ПИК-пресс».